



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1215 del 31/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 del 31/07/2026

PROPOSTA N. 2221 del 31/07/2026

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione di un'area camper CUP: C84H24000630005.CIG:BC89409ED8. Aggiudicazione

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, che istituisce un fondo, con una dotazione di 32.870.000,00 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta";

Visto il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986 – Regione Calabria- Ricezione turistica all' aria aperta;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 07/08/2024 avente ad oggetto: Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing;

Premesso che

-Il Ministero del Turismo con proprio protocollo Interno 0215334/24 del 27.09.2024 ha pubblicato il bando avente ad oggetto: disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

Considerato che:

-il Comune di Lamezia Terme, in particolare, è proprietaria di area identificata negli atti del catasto Sezione Nicastro Foglio 37 Particelle 2486- 2487, che costituisce sito perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall'avviso pubblico;

- la proposta progettuale è finalizzata alla creazione di area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;
- l'area individuata per la sosta camper si trova adiacente al Campo Sportivo di Capizzaglie, una zona strategicamente situata a ridosso delle arterie principali della città e a pochi minuti dal centro storico di Nicastro.

Considerato che il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha elaborato la proposta progettuale di livello esecutivo denominata: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE per un costo totale pari ad euro 400.000,00;

Specificato che l'intervento prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 50 stalli per camper; per come previsto dal Bando la dotazione finanziaria finanziabile per ogni stallo è pari a € 6.000,00, per un totale, nello specifico progetto, di € 300.000,00. L'importo di € 300.000,00, all'interno del Quadro Economico, è pari alla somma dei lavori "A.3" (€ 245.871,63) e della relativa IVA sui lavori "E.11.1" (€ 54.091,76). L'intervento prevede € 300.000,00 a carico dell'Ente finanziatore ed € 100.000,00 a carico del Comune di Lamezia Terme.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 20/12/2024 di approvazione della proposta progettuale denominata: "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" con allegati agli atti lo schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato e il relativo schema di conto economico per area attrezzata di sosta;

Dato atto che in data 26/02/2026 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i reciproci obblighi, per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo n. 77454 del 20/05/2026 che modifica l'art. 5, comma 5, dell'Avviso n. 215334/24 del 27 settembre 2024 come segue: "Entro il 31 luglio 2026, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare e a trasmettere al Ministero del Turismo gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni".

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 del 27/07/2026 con la quale è stato disposto che la somma complessiva pari ad euro 100.000,00 a titolo di cofinanziamento trova disponibilità come segue:

- 80.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;
- 20.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3961/2 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

Vista la decisione a contrarre RS n. 208 del 03/06/2026 adottata dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme con la quale è stato disposto di avviare la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.Lgs 36/2023 per l'appalto dei lavori relativi al progetto denominato "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005; CUI: L00301390795202600003 con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici regolarmente iscritti all'Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme – aggiornato con determinazione dirigenziale n. 104 del 16/03/2026, in quanto l'importo

della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, c) del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

Dato atto:

- che il costo dell'affidamento per i lavori sopra enunciati, per come stimato dal progettista incaricato, è pari ad € 243.129,38 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 245.871,63;
- la procedura si è svolta esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquisti in rete - MEPA" mediante la quale sono gestite, conformemente all'art. 25 del D.Lgs n. 36/2023 tutte le fasi della procedura ed adempiuti gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
- con Lettera d'invito a mezzo RDO MEPA n. 6358561 il termine ultimo di ricezione offerte veniva fissato per il giorno 30/07/2026, ore 10:00;
- Con Determina n RS 314 del 30/07/2026 è stata nominata la Commissione di Gara composta dai seguenti membri: ing.Pasqualino Nicotera-Presidente della Commissione , Componente (supporto tecnico/amministrativo) Dott.Domenico Lombardo e la dott.ssa Claudia Chiarella Componente e Segretario verbalizzante, dipendenti di ruolo dell'Ente.
- il CIG relativo alla procedura in oggetto è stato regolarmente richiesto all'avvio della procedura di gara presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici ed è il seguente: **CIG: BC89409ED8**;
- in data 30/07/2026 si è insediata la Commissione e si sono svolte regolarmente le procedure di gara in oggetto;
- entro il termine perentorio fissato nell'invito sono pervenute le seguenti offerte:

P.IVA	Ragione Sociale
02081110799	D'AuriaCostruzioni srl
03645810791	D.M.CO.GE. DI DOMENICO DE GIORGIO

- a seguito della valutazione della Commissione l'Operatore Economico con la migliore offerta risulta essere l'impresa D'Auria Costruzioni srl CF/P.IVA: 02081110799, la quale ha altresì offerto un ribasso sulla base d'asta pari al 32,97 %, giusto Verbale di gara del 30/07/2026;

Appurato che

sono state eseguite le opportune verifiche di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023 (FVOE) è stato acquisito il DURC con validità 07/10/2026;

Attestato:

- che il sottoscritto RUP nonché Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ing. Pasqualino Nicotera che ha curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Ritenuto di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
Fattura 15/10/2026	15/11/2026	202.168,48(Iva inclusa)
Incentivi tecnici art 45 del D.Lgs 36/2023	20/11/2026 30/12/2026	5.893,44 iva esente

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il verbale della Commissione di Gara del 30/07/2026

di aggiudicare l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005, CIG: BC89409ED8 all'impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme- Località Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799, in possesso della qualificazione SOA richiesta dal Disciplinare di gara, per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 32,97%, pari a € 162.969,62 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva 22% come per legge;

di approvare il seguente QE post gara:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE		
A	LAVORI	
A.1	LAVORI a seguito di ribasso del 32,97 %	162.969,62 €
A.1.a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A1	50.000,00 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	2.742,25 €

A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	165.711,87 €
B	FORNITURE	
B.1	FORNITURE a base di gara	48.800,00 €
B.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	0,00 €
B.3	TOTALE SOMME PER FORNITURE (B.1 + B.2)	48.800,00 €
C	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.3 + B-3)	214.511,87 €
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
E.1.1	SPESE TECNICHE Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	0,00 €
E.1.2	SPESE TECNICHE Progetto Esecutivo, CSP, CSE, LAVORI	0,00 €
E.1.3	SPESE TECNICHE Progetto Esecutivo, CSP, CSE, FORNITURE	0,00 €
E.1.4	SPESE TECNICHE Direzione Lavori, CSE	20.000,00 €
E.1.5	SPESE TECNICHE Geologo	0,00 €
E.1.6	SPESE TECNICHE Collaudatore	0,00 €
E.1.7	SPESE TECNICHE Supporto al RUP	0,00 €
E.1.8	SPESE TECNICHE Archeologo	0,00 €
E.1.9	SPESE TECNICHE Altro	0,00 €
<i>E.1.10</i>	<i>TOTALE SPESE TECNICHE (Σ E.1)</i>	<i>20.000,00 €</i>
E.2	Contributo Integrativo (4% di E.1.10)	800,00 €
E.3	Prove geologiche (IVA compresa)	0,00 €
E.4	Prove sulla struttura (IVA compresa)	0,00 €
E.5	Contributo ANAC	250,00 €
E.6	Contributo SISMI.CA	0,00 €
E.7	Contributo Autorizzazioni Provinciali	0,00 €
E.8	Commissione di gara e pubblicazioni	0,00 €
E.9	Espropri e/o acquisizioni bonarie	0,00 €
E.10.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (1,6% di "C")	4.714,75 €
E.10.2	Incentivo all'acquisto di beni strumentali art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,4% di "C")	1.178,69 €
E.11.1	IVA su lavori (22 % di "A.3")	36.456,61 €
E.11.2	IVA su forniture (22% di "B.3")	10.736,00 €
E.11.3	IVA su competenze tecniche (22% di E.1.10 + E.2)	4.576,00 €
E.12	Imprevisti	4.981,18 €
E.13	Altro (allaccio reti)	4.000,00 €
E.14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Σ E)	87.693,23 €
F	ECONOMIE	97.794,90 €
F	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C + E.14 + F)	400.000,00 €

di impegnare:

in favore dell'impresa D'Auria Costruzioni srl sul capitolo 4604/0 PDC 2.02.01.09.998, esercizio 2026, bilancio 2026-2028 la somma di € 202.168,48 (di cui imponibile euro 165.711,87 ed Iva 22% pari ad euro 36.456,61);

incentivo tecnico art. 45 del D.lgs 36/2023 pari ad euro 5.893,44 Iva esente sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028;

di dare atto che l'art. 18, comma 3, e art. 55, comma 2, del Decreto Legislativo n°36/2023, prevedono la non applicabilità del termine dilatorio di stand still per i contratti di importo inferiore alle soglie europee;

di demandare al Responsabile Unico del Progetto l'eventuale consegna anticipata del contratto sotto le riserve di legge, in quanto autorizzata dall'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 16/07/2020 n°76, convertito con modificazioni nella Legge n°120/2020, e successive modificazioni

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che la procedura di selezione in oggetto è conclusa nel rispetto dei termini indicati dall'art. 17, comma 3 e allegato I.3 del Decreto Legislativo n°36/2023;

di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

di trasmettere copia della presente, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

di dare atto che il RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Calabria sez. Catanzaro;

di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;

di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2221 del 31/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 31/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 317 del 31/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3233	586	1	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.893,44

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
INCENTIVI Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione di un'area camper CUP:C84H24000630005.CIG:BC89409ED8. Aggiudicazione	

2026	4604	585	1	07	01	2	02	2.02.01.09.998	Altre infrastrutture n.a.c	202.168,48
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore
7074	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione di un'area camper CUP:C84H24000630005.CIG:BC89409ED8. Aggiudicazione	

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 31/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.